



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 47 /Pid.Sus/2016./PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : KORINUS NENO. ;-----
2. Tempat lahir : Kelle Tunan ;-----
3. Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 16 April 1972 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kelle Tunan, RT. 003, RW. 002, Dusun I, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 6 Februari 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 7 Febriri 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;-----
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Soe Nomor : 47/Pid.Sus/2016/

PN.Soe. tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Soe. tanggal 21 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, barang bukti, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **KORINUS NENO** bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalm lingkup rumah tangga secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 UU No 23 tahun 2004 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

KESATU

2015 dan pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab TTS atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Soe melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yaitu anak kandung terdakwa Novi Neno yang menetap dalam lingkup rumah tangga secara berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pertama berawal pada saat saksi korban sedang tidur di didalam kamar bersama adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga beberapa menit kemudian saksi korban terbangun dari tidur dan melihat terdakwa sedang berada di atas perut saksi korban dan saat itu juga saksi korban hendak berteriak minta tolong sehingga terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mengambil kain selimut yang di pakai oleh saksi korban lalu menutup atau menyumbat mulut korban hingga tidak bisa berteriak dan saat itu juga saksi korban berontak hendak melepaskan diri dari terdakwa namun terdakwa langsung menunjukkan sebilah pisau kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk diam kalau tidak diam terdakwa akan menikam saksi korban sehingga saksi korban pun diam dan mengikuti perintah terdakwa lalu terdakwa melanjutkan menyetubuhi saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air sperma yang terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai terdakwa memakai kembali pakaian terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa ;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa kejadian kedua juga terjadi dalam kamar tidur saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa ke dalam kamar dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan membuka pakaian saksi korban dan saat terdakwa sementara membuka pakaian saksi korban pun tersadar dari tidur dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban jangan berteriak kalau tidak terdakwa akan memukul hingga mati dengan kayu yang terdakwa pegang sehingga saksi korban tidak berteriak ataupun berontak lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air spema kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengatakan hal yang sama pada kejadian pertama yaitu saksi korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak mendapat haid/ Menstruasi dari bulan Juli namun terdakwa mengatakan bahwa saksi korban hanya terlambat haid dan akan haid di bulan September 2015; -----
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi korban memberitahukkan kembali kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak mendapat haid atau menstruasi sehingga saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mencari obat untuk menggugurkan kandungan saksi korban dan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 saksi Yodila Sakan menanyakan kepada saksi korban tentang kehamilannya dan saksi korban di depan Yodila Sakan dan terdakwa mengatakan bahwa benar diri saksi sementara hamil dan yang menghamili saksi korban adalah terdakwa yang adalah ayah kandung dari saksi korban ;-----
-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor RSUD 22.A.03/56/XII/2015 tanggal 29 Desember

putusan.mahkamahagung.go.id yang hasil pemeriksaan menerangkan pada Perut teraba

besar, Rahim membesar dua jari di atas pusat, terdengar denyut jantung janin dengan alat dopler, dan pada kemaluan tampak robek luka lama di selaput dara arah jam tiga, jam tujuh, jam enam dan jam sembilan dengan kesimpulan bahwa korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu sampai dengan dua puluh enam minggu dengan janin masih hidup, Robek luka lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KORINUS NENO pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 dan pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Soe Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa dalam pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya di serahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa kepada saksi korban Novi Neno secara berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pertama berawal pada saat saksi korban sedang tidur di didalam kamar bersama adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga beberapa menit kemudian saksi korban terbangun dari tidur dan melihat terdakwa sedang berada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE



putusan.mahkamahagung.go.id

Orang-orang saksi korban dan saat itu juga saksi korban hendak berteriak minta tolong sehingga terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mengambil kain selimut yang di pakai oleh saksi korban lalu menutup atau menyumbat mulut korban hingga tidak bisa berteriak dan saat itu juga saksi korban berontak hendak melepaskan diri dari terdakwa namun terdakwa langsung menunjukkan sebilah pisau kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk diam kalau tidak diam terdakwa akan menikam saksi korban sehingga saksi korban pun diam dan mengikuti perintah terdakwa lalu terdakwa melanjutkan menyetubuhi saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air sperma yang terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai terdakwa memakai kembali pakaian terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa ;-----

- Bahwa kejadian kedua juga terjadi dalam kamar tidur saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa ke dalam kamar dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan membuka pakaian saksi korban dan saat terdakwa sementara membuka pakaian saksi korban pun tersadar dari tidur dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban jangan berteriak kalau tidak terdakwa akan memukul hingga mati dengan kayu yang terdakwa pegang sehingga saksi korban tidak berteriak ataupun berontak lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air spema kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengatakan hal yang sama pada kejadian pertama yaitu saksi korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak mendapat haid/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menstruasi dari bulan Juli namun terdakwa mengatakan bahwa saksi korban hanya terlambat haid dan akan haid d bulan September 2015; -----

- Bahwa pada bulan September 2015 saksi korban memberitahukkan kembali kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak mendapat haid atau menstruasi sehingga saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mencari obat untuk menggugurkan kandungan saksi korban dan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 saksi Yodila Sakan menanyakan kepada saksi korban tentang kehamilannya dan saksi korban di depan Yodila Sakan dan terdakwa mengatakan bahwa benar diri saksi sementara hamil dan yang menghamili saksi korban adalah terdakwa yang adalah ayah kandung dari saksi korban ;-----

--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor RSUD 22.A.03/56/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang hasil pemeriksaan menerangkan pada Perut teraba besar, Rahim membesar dua jari di atas pusat, terdengar denyut jantung janin dengan alat doppler, dan pada kemaluan tampak robek luka lama di selaput dara arah jam tiga, jam tujuh, jam enam dan jam sembilan dengan kesimpulan bahwa korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu sampai dengan dua puluh enam minggu dengan janin masih hidup, Robek luka lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Novi Neno;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena masalah
Terdakwa perkosa korban Novi Neno sampai
hamil;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi 2 kali, yang pertama terjadi pada hari
Sabtu, tanggal 06 Juni 2015, sekitar pukul 21.00 wita. di dalam rumah
Terdakwa di Kelle Tunan, RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Kelle Tunan,
Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang kedua
terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 23.00 wita.
di dalam rumah Terdakwa di Kelle Tunan, RT.003, RW.002, Dusun I,
Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah
Selatan;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri peristiwa
tersebut;-----
- Bahwa Saksi tahu peristiwa tersebut karena Saksi tinggal di Kupang
dan waktu itu bulan Nopember 2015 mama Saksi bernama Aderiana
Tse telepon Saksi minta datang ke Kuanfatu karena saksi korban sakit,
saat sampai di Kuanfatu, Saksi tahu bahwa ternyata saksi korban hamil
dan ketika Saksi tanyakan, saksi korban bilang Terdakwa (bapak
kandung saksi korban) yang menghamilinya;

- Bahwa Saksi tanya saksi korban tentang kehamilannya tanggal 26
Desember 2016, saat itu saksi korban sendiri, tanggal 27 Desember
2015 Saksi tanya lagi dan saat itu ada Terdakwa dan mama dari saksi
korban;-----
- Bahwa Saksi pertama kali tahu pada bulan Nopember 2015 tapi saat itu
Saksi diberitahu kalau korban sakit saja;

- Bahwa Saat Saksi tahu korban hamil, korban sudah hamil 6
bulan;-----
- Bahwa Setelah tahu korban hamil dan Terdakwa yang menghamili,
Saksi dan korban langsung lapor ke Polisi dan tanggal 30 Desember



- Bahwa ketika Saksi tanyakan korban cerita saat itu tanggal 06 Juni 2015, mama korban yang juga istri Terdakwa tidak berada dirumah sedang pergi ke rumah orang tuanya di Kiuana dan malam itu korban tidur bersama dengan 2 orang adiknya pukul 19.00 wita. dan sekitar pukul 21.00 wita. korban kaget dan terbangun karena merasa kemaluannya sakit dan saat itu korban sadar dirinya sudah dalam keadaan telanjang dan Terdakwa sementara menindihndan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, korban berteriak namun Terdakwa menutup mulut korban dengan kain, korban berontak mau melepaskan diri namun Terdakwa memegang kedua tangan korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengambil pisau dan mengancam korban agar jangan berontak dan jangan berteriak karena kalau berontak atau berteriak Terdakwa akan menikam korban dengan pisau dan setelah sekitar 10 menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya, terdakwa lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa bilang pada korban agar jangan memberitahukan kepada siapapun karena kalau korban beritahu maka Terdakwa akan membunuh korban dan kedua kalinya Terdakwa lakukan pada tanggal 15 Juni 2015, saat itu mama korban yang juga istri Terdakwa tidak berada dirumah sedang pergi ke rumah Saksi di Kupang, terdakwa kembali memperkosa korban dengan melakukan hal yang sama dengan kejadian yang pertama;-----
- Bahwa Ketika korban cerita pada Saksi, ada Terdakwa, mama korban, korban dan Saksi;-----
- Bahwa Korban bersaudara ada 10 orang, perempuan 6 orang dan laki-laki 4 orang, korban anak yang pertama;-----
- Bahwa Dalam keluarga sudah ada pembicaraan dan keluarga Terdakwa serahkan semuanya kepada korban dan mamanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa supergetih saksi Kondisi korban sekarang sudah hampir melahirkan;-----

- Bahwa Korban tinggal bersama kedua orang tuanya;

- Bahwa korban adalah anak kandung Terdakwa, sejak kecil korban tinggal dengan Saksi tapi saat mau sekolah, orang tuanya ambil dan tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa Pertama kali ketahuan karena tetangga yang perhatikan saat korban mau pergi les pada tanggal 26 Nopember 2015 lalu tetangga beritahu mama korban;-----

- Bahwa pada saat sementara memperkosa Terdakwa ancam korban, saat kehadiran yang kedua Terdakwa tutup mulut korban dengan kain;

- Bahwa setelah ketahuan korban hamil baru dilaporkan ke Polisi, sebelumnya korban tidak laporkan ke Polisi maupun orang tuanya karena korban takut;

- Bahwa Terdakwa suka minum minuman keras dan mabuk tapi pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;-----

- Bahwa Saksi tanyakan kepada terdakwa tentang perbuatannya dan terdakwa bilang saat itu matanya kabur jadi tidak lihat anak kandungnya sendiri;

- Bahwa keluarga Terdakwa semuanya tinggal dalam satu rumah, kalau tidur mama dengan anak yang masih kecil di dapur sedangkan Terdakwa dengan anak yang sudah besar didalam rumah induk;-----

- Bahwa Umur korban 18 tahun;-----



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat kejadian anak-anak yang lain ada dirumah, ada yang tidur bersama dengan korban satu tempat tidur tapi saat itu Terdakwa angkat dan tidurkan mereka di tanah lalu Terdakwa setubuhi korban setelah itu baru Terdakwa angkat dan tidurkan kembali diatas tempat tidur;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **Novi Neno** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah perkosaan; ----
- Bahwa Saksi sendiri yang diperkosa dan Terdakwa yang memperkosa; -----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Sabtu tanggal 06 Juni 2015, sekitar pukul 21.00 wita. dan hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 23.00 wita, kedua peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa di dalam kamar Saksi di Kelle Tunan, RT.003, RW.001, Dusun I, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----
- Bahwa Kejadiannya saat itu Saksi sementara tidur bersama dengan 2 orang adik Saksi didalam kamar, Saksi tidak tahu bagaimana kejadian awalnya hanya Saksi tersadar ketika Saksi merasa sakit di kemaluan Saksi, saat itu Saksi bilang pada Terdakwa “ ini malam bapak kenapa “, Terdakwa tidak menjawab dan tutup mulut Saksi dengan kain selimut ketika Saksi mau berteriak dan Terdakwa ancam Saksi dengan pisau; -----
- Bahwa Adik-adik saat itu sudah Terdakwa turunkan ke tanah; -----
- Bahwa Terdakwa perkosa Saksi dengan cara Terdakwa masukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi lalu Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi; -----

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah perkosa Saksi, Terdakwa bilang jangan beritahu siapa-
siapa nanti bapak tikam Saksi dengan pisau;

- Bahwa Ketika Terdakwa perkosa Saksi, mama Saksi sudah 2 hari berada dirumah nenek;

- Bahwa Kejadian yang kedua terjadi sama dengan kejadian yang pertama, Terdakwa tutup mulut Saksi dengan kain dan ancam juga tapi menggunakan kayu, saat kejadian kayu tersebut Terdakwa simpan disebelah bantal;

- Bahwa Sehari-hari kalau melihat Terdakwa, Saksi merasa takut dan malu tapi Terdakwa sikapnya biasa-biasa saja;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi hamil, saat tahu Saksi hamil Saksi beritahu nenek dan nenek beritahu tante Saksi yang ada di Kupang;--

- Bahwa Saksi tahu sudah hamil pada bulan Nopember 2015 tapi Saksi sudah berhenti menstruasi sejak bulan Juli 2015;

- Bahwa Saksi beritahu terdakwa tapi Terdakwa bilang tidak apa-apa;-----

- Bahwa Saksi tahu sendiri Saksi hamil lalu Saksi beritahu nenek, selama Saksi hamil tidak pernah diperiksa;

- Bahwa Saksi tidak beritahu saja dan ketika mama tahu Saksi hamil mama tidak bilang apa-apa juga, maka hanya bilang “ bapak pikir bagaimana sampai buat anak sendiri bergini”;

- Bahwa Tahu hamil sudah usia kehamilan 5 bulan;-----

- Bahwa Terdakwa perkosa Saksi 2 kali;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi;

-
- Bahwa Saksi sudah melahirkan tapi anak meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa suka menggoda Saksi dan suka pegang payudara Saksi, Saksi tidak beritahu pada mama karena Terdakwa selalu ancam;
-

- Bahwa sehari-hari Terdakwa suka mabuk-mabukan tapi saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
-

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidur beda kamar ;-----

- Bahwa dirumah Saksi ada 2 kamar, Saksi dengan 2 orang adik perempuan dalam satu kamar sedangkan 7 orang adik dikamar yang lain, kejadian dikamar Saksi;-----

- Bahwa adik-adik tidak terbangun karena Terdakwa turunkan ke tanah;
-

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan mama sering bertengkar tapi kalau malam mereka sering tidur bersama;-----

- Bahwa saat Terdakwa mulai suka pegang payudara Saksi, usia Saksi 19 tahun, kalau saksi tegur, Terdakwa bilang hanya pegang saja dan Saksi tidak beritahu mama karena sebelumnya Terdakwa sering pukul Saksi; -----

- Bahwa semua adik-adik tinggal bersama orang tua hanya adik yang nomor 3 tinggal dengan nenek;
-

- Bahwa dengan adik-adik Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama dengan saksi;
-

- Bahwa Saksi melahirkan pada tanggal 7 April 2016 di Puskesmas Kuanfatu dan anak langsung meninggal dunia;
-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Anderiana Tse** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah perkosaan; ----
- Bahwa cucu Saksi bernama Novi Neno yang adalah anak kandung Terdakwa sendiri yang diperkosa dan Terdakwa yang memperkosa; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Sabtu tanggal 06 Juni 2015, sekitar pukul 21.00 wita. dan hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 23.00 wita, kedua peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa di dalam kamar Saksi korban di Kelle Tunan, RT.003, RW.001, Dusun I, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, yang Saksi tahu korban datang kerumah Saksi dan beritahu Saksi kalau korban hamil; -----
- Bahwa saksi dengan korban tinggal beda rumah, jarak rumah Saksi dengan rumah korban jauhnya sekitar 2 jam perjalanan dengan jalan kaki; -----
- Bahwa benar saat beritahu Saksi, korban sudah hamil 6 bulan dan perutnya sudah besar; -----
- Bahwa Setelah korban beritahu kalau korban hamil, Saksi tanya siapa yang menghamili dan korban bilang Terdakwa yang menghamilinya, Saksi lalu telepon tante korban bernama Yodila Sakan yang berada di Kupang, Yodila Sakan datang lalu bersama dengan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;-----
- Bahwa korban sudah melahirkan tanggal 7 April 2016 di Puskesmas Kuanfatu, anak laki-laki tapi sudah meninggal dunia, saat korban melahirkan Saksi yang menjaganya;-----
- Bahwa setahu saksi Tidak ada pertemuan keluarga dan Saksi juga tidak mau ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut;-----
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering mabuk-mabukan dan Saksi tidak senang dengan perilaku Terdakwa sehari-hari ;-----
- Bahwa Saat tahu Terdakwa menghamili korban, Saksi sudah makin tidak senang dan tidak suka lagi dengan Terdakwa; -----

putusan. Bahwa Pengadu sehari-hari Terdakwa di kampung kurang baik, apalagi di rumah dengan keluarga kelakuannya tidak baik, Terdakwa juga sering minum mabuk, pekerjaan tidak ada dan tidak kerja kebun juga;-----

- Bahwa Istri Terdakwa yang mencari nafkah sehari-hari di rumah, membersihkan kebun dan tanam kemudian jual sirih pinang dan kelapa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **KORINUS NENO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;-----
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian semuanya benar;-----
- Bahwa Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, sekitar pukul 21.00 wita. dan hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 23.00 wita, kedua peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa di dalam kamar korban di Kelle Tunan, RT.003, RW.001, Dusun I, Desa Kelle Tunan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa Terdakwa merasa terangsang karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa perkosa anak kandung, karena Terdakwa sudah ada niat dan merasa terangsang melihat korban karena Terdakwa sering pegang-pegang payudara sebelumnya bila ada kesempatan dan Terdakwa mulai merasa terangsang melihat korban sejak korban duduk di kelas III SMA;-----
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 06 Juni 2015 itu pertama kali merasa terangsang dan ada niat perkosa korban, saat itu korban ada didalam kamarnya sementara tidur bersama 2 orang adiknya sedangkan istri Terdakwa tidak berada di rumah sedang pergi kerumah orang tuanya yang berjarak sekitar 4 kilometer, saat itu timbul niat Terdakwa untuk setubuhi korban, Terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwa turunkan kedua adik korban ke tanah lalu Terdakwa buka pakaian korban lalu Terdakwa langsung masukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dan Terdakwa goyangkan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE



putusan.mahkamahagung.go.id turun dan baru beberapa menit korban kaget dan terbangun dari tidurnya dan saat itu korban berteriak minta tolong dan karena takut ketahuan Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan kain selimut, saat itu juga korban berontak mau melepaskan diri sehingga Terdakwa satukan kedua tangan korban dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau dan mengancam korban dengan pisau tersebut dan mengatakan “jangan berontak dan jangan berteriak kalau tidak saya tikam” sehingga korban takut dan tidak berontak dan berteriak lagi dan korban hanya menangis saja dan Terdakwa terus setubuhi korban sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa setubuhi korban lagi dan Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama hanya pada kejadian yang kedua, Terdakwa ancam korban dengan menggunakan kayu yang sudah Terdakwa bawa dari luar dan saat itu saya ancam korban bilang “jangan berteriak dan berontak nanti saya pukul kamu sampai mati”;-----

- Bahwa Setelah perkosa korban, Terdakwa mengatakan pada korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena kalau beritahu Terdakwa akan membunuh korban sehingga korban merasa takut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban akhirnya hamil;-----
- Bahwa hubungan suami istri dengan istri terdakwa biasa saja dan istri terdakwa selalu melayani terdakwa ;-----
- Bahwa Saat Terdakwa perkosa, korban terlihat kesakitan;-----
- Bahwa korban masih perawan tapi saat itu tidak ada darah;-----
- Bahwa Saat kejadian pertama istri ada dirumah orang tuanya di desa yang berbeda sedang pada kejadian kedua istri sedang pergi kerumah adiknya di Kupang;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat atau menonton film porno ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah merayu dan memegang payudara korban sebelum kejadian dan saat itu korban tidak melawan dan saat itu Terdakwa terangsang dan nafsu sehingga Terdakwa tidak merasa salah;-----
- Bahwa saat Terdakwa perkosa korban diam saja karena Terdakwa ancam dengan pisau dapur yang Terdakwa sudah bawa dari dapur pada saat kejadian pertama dan pada kejadian kedua Terdakwa ancam dengan kayu yang terdakwa bawa dari luar;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor RSUD 22.A.03/56/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 oleh dr. Edward Manurung, SpOG yang hasil pemeriksaan menerangkan pada Perut teraba besar, Rahim membesar dua jari di atas pusat, terdengar denyut jantung janin dengan alat dopler, dan pada kemaluan tampak robek luka lama di selaput dara arah jam tiga, jam tujuh, jam enam dan jam sembilan dengan kesimpulan bahwa korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu sampai dengan dua puluh enam minggu dengan janin masih hidup, Robek luka lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi _____ maupun _____
terdakwa ;-----

- Bahwa benar terdakwa KORINUS NENO pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 dan pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak kandung _____ terdakwa _____ yaitu _____ saksi _____ Novi Neno ;-----

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan, pada saat saksi korban sedang tidur di didalam kamar bersama adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga beberapa menit kemudian saksi korban terbangun dari tidur dan melihat terdakwa sedang berada di atas perut saksi korban dan saat itu juga saksi korban hendak berteriak minta tolong sehingga terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mengambil kain selimut yang di pakai oleh saksi korban lalu menutup atau menyumbat mulut korban hingga tidak bisa berteriak dan saat itu juga saksi korban berontak hendak melepaskan diri dari terdakwa namun terdakwa langsung menunjukkan sebilah pisau kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk diam kalau tidak diam terdakwa akan menikam saksi korban sehingga saksi korban pun diam dan mengikuti perintah terdakwa lalu terdakwa melanjutkan menyetubuhi saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air sperma yang terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai terdakwa memakai kembali pakaian terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 15 Juni 2015 juga terjadi di rumah Terdakwa di dalam kamar tidur saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa ke dalam kamar dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan membuka pakaian saksi korban dan saat terdakwa sementara membuka pakaian saksi korban pun tersadar dari tidur dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban jangan berteriak kalau tidak terdakwa akan memukul hingga mati dengan kayu yang terdakwa pegang sehingga saksi korban tidak berteriak ataupun berontak lalu terdakwa



Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban Novi Neno telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 7 April 2016 di Puskesmas Kuanfatu dan anak langsung meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga" ;-----
3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan seksual" ;-----
4. Unsur "Perbuatan tersebut ada Hubungannya Sedemikian rupa sehingga Harus Dipaandang sebagai Perbuatan Berlanjut" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam

putusan pengadilan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **KORINUS NENO** ;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----

a. suami, isteri, dan anak ;

b. orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

putusan yang benar-benar membuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Novi Neno, saksi Yodila Sakan., saksi Anderiana Tse serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan seksual berupa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 dan pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan, dimana yang menjadi korban adalah anak kandung terdakwa yaitu saksi Novi Neno sesuai dengan Surat Baptis Nomor 23447 Tanggal 6 September 1998 dan juga Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Novi Neno yang tercantum nama orang tuanya adalah Terdakwa Korenus Neno dan terdakwa sampai dengan saat kejadian tersebut memang tinggal bersama dengan saksi korban Novi Neno, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat kejadian tindak kekerasan tersebut masih dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan seksual"

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan seksual* dalam Pasal 5 huruf C tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 yang berbunyi : -----

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C meliputi ;-----

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ;-----
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu ;-----

putusan mahkamah agung bahwa berdasarkan keterangan saksi Novi Neno, saksi Yodila

Sakan, saksi Anderiana Tse, dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 dan pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak kandung terdakwa yaitu saksi Novi Neno;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan, saat saksi korban sedang tidur di didalam kamar bersama adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga beberapa menit kemudian saksi korban terbangun dari tidur dan melihat terdakwa sedang berada di atas perut saksi korban dan saat itu juga saksi korban hendak berteriak minta tolong sehingga terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mengambil kain selimut yang di pakai oleh saksi korban lalu menutup atau menyumbat mulut korban hingga tidak bisa berteriak dan saat itu juga saksi korban berontak hendak melepaskan diri dari terdakwa namun terdakwa langsung menunjukkan sebilah pisau kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk diam kalau tidak diam terdakwa akan menikam saksi korban sehingga saksi korban pun diam dan mengikuti perintah terdakwa lalu terdakwa melanjutkan menyetubuhi saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air sperma yang terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai terdakwa memakai kembali pakaian terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa ;-----

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 15 Juni 2015 juga terjadi di rumah Terdakwa di dalam kamar tidur saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tidur bersama dengan adik-adik saksi korban kemudian masuklah terdakwa ke dalam kamar dan menurunkan adik-adik saksi korban ke lantai kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan membuka pakaian saksi korban dan saat terdakwa sementara membuka pakaian saksi korban pun tersadar dari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

putusan mahkamah agung

terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban jangan berteriak kalau tidak terdakwa akan memukul hingga mati dengan kayu yang terdakwa pegang sehingga saksi korban tidak berteriak ataupun berontak lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air spema kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengatakan hal yang sama pada kejadian pertama yaitu saksi korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Novi Neno mengalami kehamilan sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor RSUD 22.A.03/56/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang hasil pemeriksaan menerangkan pada Perut teraba besar, Rahim membesar dua jari di atas pusat, terdengar denyut jantung janin dengan alat doppler, dan pada kemaluan tampak robek luka lama di selaput dara arah jam tiga, jam tujuh, jam enam dan jam sembilan dengan kesimpulan bahwa korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu sampai dengan dua puluh enam minggu dengan janin masih hidup, Robek luka lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa benar saksi korban Novi Neno telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 7 April 2016 di Puskesmas Kuanfatu, namun anak langsung meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dengan melakukan persetubuhan dengan sebanyak 2 (dua) kali dengan saksi korban Novi Neno yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri yang berakibat hamilnya saksi korban dengan cara memaksa serta mengancam saksi korban, hal tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan kekerasan seksual” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur :Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

putusan mahkamah agung indonesia, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan
berlanjut “ -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah
sebagai berikut : -----

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan ; -----
- Perbuatan tersebut sama macamnya / berulang-ulang ; -----
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama / jaraknya berdekatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Novi Neno sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 Juni 2015 dan 12 Juni 2015 ditempat yang sama yaitu di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelle Tunan, RT 003, RW 002, Dusun I Desa Kelle Tunan, Kec Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara berulang kali kepada saksi korban dalam waktu yang berdekatan, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

putusan hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

putusan mahkamah agung terdakwa sangat menyakiti hati korban sebagai anak, istri

terdakwa serta keluarga besar terdakwa
sendiri ;-----

- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang ayah kandung
merusak masa depan anak
sendiri ;-----

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulanginya
lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 ayat 1
KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KORINUS NENO telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan
Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 12 (dua belas)
tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 9 Mei 2016 oleh kami PUTU DIMA INDRA, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. Dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIENTJE WONLELE sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh SANTI EFRAEM, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.M.H.

Panitera

TIENTJE WONLELE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)